

1501253-92.2021.8.26.0072

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOAO CARLOS SAUD ABDALA FILHO

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... 20 anos; já foi condenado por um tráfico de 2019 e enquanto menor de idade teve passagens por tráfico, porque vendia mesmo; ficou internado por umas 3 vezes". Eis o extrato da prova oral produzida em audiência. Com efeito, as circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado trazia consigo drogas para o fim de tráfico. A quantidade e variedade de entorpecentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

3ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Parque Eldorado, Bebedouro - SP - cep 14706-136

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501253-92.2021.8.26.0072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBERSON EDUARDO GOMERIM PEREIRA

Data da audiência:

05/04/2022 às 17:00h

Em terça-feira, 05 de abril de 2022, às 17:25 horas, nesta cidade e comarca de Bebedouro, Estado de São Paulo, na sala de audiências virtual do Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial, sob presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JOÃO CARLOS SAUD ABDALA FILHO, comigo Assistente Judiciário abaixo assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal movida por Justiça Pública contra CLEBERSON EDUARDO GOMERIM PEREIRA, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 317/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022). Apregoadas as partes, compareceram: o Dr. Raul Agripino dos Santos Pinto, Promotor de Justiça, o Acusado CLEBERSON EDUARDO GOMERIM PEREIRA, acompanhado do Advogado Dr. Raphael Xavier de Oliveira OAB/SP 407411. Presentes ainda as testemunhas: Alex Sandro de Moraes, Paulo Leonardo de Negreiros Machado, Pamela Ariane Gomerim Zaniboni e Alessandra Roberta Alves. Abertos os trabalhos, após comunicação reservada do Acusado com seu Defensor, foi colhida a prova oral conforme termos que seguem em apartado (Alex Sandro, Paulo Leonardo, Pamela, Alessandra e Cleberson). O(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) e o interrogatório do acusado foram registrados em formato de mídia digital de áudio e vídeo, a fim de garantir-se maior fidelidade ao ocorrido em audiência, conforme disciplinam o item 77, cap. II, das NCGJ; e Art. 405 do CPP, com o que não houve oposição das partes, dispensando-se as transcrições, tudo conforme mídia que será importada para o sistema após a audiência (certidão anexa). Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução e aberta a fase de debates orais pelas partes. Pela ordem, a ilustre representante do Ministério Público apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnando em síntese, pela condenação do Réu, nos

termos da denúncia. Pela ordem, foi dada a palavra a Defesa que apresentou seus memoriais orais registrados também em formato de mídia digital de áudio e vídeo, pugnano em síntese, pela absolvição do Réu, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Após, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEBERSON EDUARDO GOMERIM PEREIRA, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia que, no dia 04/11/2021, por volta das 13h50, no local indicado na inicial acusatória, o acusado, trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em plástico transparente, pesando 15,41g, e 33 (trinta e três) eppendorfs de cor laranja contendo cocaína, com peso de 14,26g, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante (fls. 1/2), e, em audiência de custódia realizada no dia 05/11/2021, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 57/60). A denúncia foi recebida em 07/12/2021 (fls. 93/94). O acusado foi citado (fl. 108). Nos termos da decisão de fls. 120/121, a prisão preventiva foi mantida. Resposta à acusação às fls. 128/130. Não constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05/04/2022 (fls. 134/137). Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada nesta data, excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia de COVID-19 (Comunicados CG nº 284/2020 e nº 317/2020 e Provimento CSM nº 2651/2022), se procedeu à inquirição das testemunhas comuns e defesa e ao interrogatório do acusado e foi encerrada a instrução. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP. É o relatório. Fundamento e decido. A acusação é procedente. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 6/7, auto de exibição e apreensão de fl. 11, fotografia de fls. 12/13, laudo pericial de fls. 15/17, laudo de exame químico toxicológico de fls. 83/84, e pelos demais elementos que foram produzidos nas esferas policial e judicial. Quanto à autoria, necessária análise mais detida. O policial militar Alex Sandro, em juízo, relatou que "foram acionados pelo COPOM de que 2 indivíduos estava no local praticando um tráfico; foi dada as características; local conhecido como ponto de venda de drogas; quando viraram, viu o indivíduo com as características; ele dispensou algo numa residência e fugiu; conseguiu aborda-lo; com ele não tinha nada; voltaram onde ele tinha dispensado, com a permissão da proprietária, pegaram a meia dispensada com pinos de cocaína e porção de maconha; o outro indivíduo nem foi localizado; não conhecia o acusado; com ele não tinha mais ninguém; tem certeza de que foi o acusado que dispensou a droga e fugiu". O policial militar Paulo Leonardo, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que "receberam a denúncia de tráfico por 2 pessoas e passaram a características; aquela esquina costumeiramente tem tráfico de drogas; viram o acusado dispensar algo por cima do muro e fugiu; depois viram que ele dispensou a droga; naquela esquina estava só o acusado; a dona do imóvel permitiu a busca do que foi dispensado; no local, ele negou; os outros policiais já conheciam o acusado do meio policial pelo tráfico; o outro indivíduo não foi localizado". A testemunha de defesa Pamela, em juízo, disse que "é prima do acusado; o acusado estava na sua casa antes; mas a abordagem não viu; ele saiu da sua casa dizendo que iria na biqueira comprar maconha; ele é usuário de droga; ele não mora por ali". A testemunha de defesa Alessandra, em juízo, disse que "viu a abordagem; escutou o barulho de um carro; quando saiu para rua, viu ele e outros meninos correndo; assim que o pegaram, colocaram dentro da viatura e começaram a procurar até achar; tinha ele e mais 3 meninos". Ao ser interrogado em juízo o acusado "nega o crime; foi visitar sua prima e almoçou com ela; foi na esquina comprar droga de uns 2 meninos que lá estavam; deu o dinheiro para eles, mas aí a polícia chegou e eles saíram correndo; correu também por medo; eles o persegue por passagens anteriores; é usuário de drogas; tem 20 anos; já foi condenado por um tráfico de 2019 e enquanto menor de idade teve passagens por tráfico, porque vendia mesmo; ficou internado por umas 3 vezes". Eis o extrato da prova oral produzida em audiência. Com efeito, as

circunstâncias do caso concreto, revelam que o acusado trazia consigo drogas para o fim de tráfico. A quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, acondicionados e prontos para a entrega a consumo de terceiros, denotam a traficância. Além disso, os policiais militares ouvidos na esfera policial e em juízo foram enfáticos em dizer que estavam de serviço quando receberam denúncia via Copom de que dois indivíduos, sendo um gordo e outro magro, estariam traficando drogas no local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, para onde se dirigiram e lá viram o acusado, que seria o indivíduo magro, parado na esquina, o qual, ao avistar a viatura policial, jogou algo dentro do quintal de uma residência e saiu correndo, mas foram ao encalço dele e conseguiram detê-lo tentando pular o muro de uma residência, após cerca de 30 metros. Relatara que em poder do acusado nada de ilícito foi encontrado, mas ao retornarem à residência onde ele jogou algo, depois de autorização da moradora, localizaram uma meia com 33 eppendorfs contendo cocaína, e 07 porções de maconha, embaladas em plástico filme, entorpecentes estes acondicionados prontos para a venda, e então deram voz de prisão em flagrante ao acusado e o conduziram ao Plantão Policial. Conforme reiterado pela jurisprudência, a palavra dos policiais militares que atuaram na ocorrência não deve ser vista com ressalvas, quando não afastada a credibilidade por outras provas, já que eles são agentes do estado, servindo justamente para afastar a criminalidade e não há nada nos autos que indique que estão imputando falsamente a conduta. Já as testemunhas de defesa limitaram-se a dizer aspectos antes e depois do momento exato em que foi avistado dispensando a droga, de modo que nenhum destes depoimentos podem afastar a versão clara e coerente dos policiais militares. Ainda a testemunha Alessandra viu quando o acusado estava fugindo da polícia, assim como outras pessoas, e que ele entrou em uma residência, ou seja, confirmando que ele fugiu dos policiais, porém, isto não afasta o momento anterior em que os policiais confirmam veemente que viram o acusado dispensar a droga. Por sua vez, a negativa do acusado restou isolada nos autos, não havendo qualquer comprovação da versão por ele apresentada. Confirma-se a traficância: a denúncia recebida pelos policiais militares de tráfico no local, fornecendo as características; o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas; o encontro de drogas dispensadas pelo acusado, acondicionadas para a venda; a afirmação categórica dos militares no sentido de que viram ele dispensar as drogas durante a fuga; a variedade e quantidade de drogas dispensadas; o acusado ser conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico. Deste modo, configurado o crime de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais, tendo em vista a quantidade e o tipo de entorpecente (33 eppendorfs contendo cocaína - mais prejudicial, além de 07 porções de maconha), majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase, não há agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno a pena ao patamar mínimo. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento e nem de diminuição da pena, já que não é caso de aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afinal, o acusado possui condenação em 2º grau também pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 1501394-82.2019.8.26.0072), bem como verifica-se pela certidão infracional de fls. 43/46 que o acusado já respondeu a processos de apuração de ato infracional, tendo inclusive cumprido medida socioeducativa de internação na Fundação Casa (processos nº 1500269-16.2018.8.26.0557, nº 0001880-15.2017.8.26.0072, nº 0000095-52.2016.8.26.0557 e nº 0003760-13.2015.8.26.0072), passagens confirmadas pelo acusado em seu interrogatório, o que demonstra que se dedica à atividades criminosas. Além disto, um dos policiais confirmou que os demais colegas já conheciam o acusado pelo envolvimento com o tráfico. Portanto, fixo a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal. Tendo em vista a quantidade de pena, a dedicação às atividades criminosas e a hediondez do delito, assim como a gravidade em concreto do caso, especialmente pelo caos social causado pelo tráfico de drogas nesta comunidade, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, pois ausentes os requisitos legais (arts. 44 e 77, ambos do CP). O tempo da prisão cautelar é insuficiente para

aplicação da detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPP. No sentido do afastamento do tráfico privilegiado e aplicação do regime inicial fechado, cita-se recentes julgados do C. STJ: "4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 5. Embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 6. É inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pela falta do atendimento do requisito objetivo, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 457.637/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018). E mais, cita-se outro julgado da Corte da Cidadania: "IV - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade e variedade de drogas apreendidas, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n.11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. V - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou a orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes. Habeas corpus não conhecido" (HC 497.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019). No mesmo sentido, cita-se precedentes do E. TJ/SP: "Quantidade e diversidade denotam a traficância. Dosimetria não merece reparo. Exasperação da pena-base de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas. O envolvimento do agente em atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas é elemento capaz de afastar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos. Precedente do STJ. Regime fechado decorre da gravidade, consequências e hediondez do crime. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017). Tratando-se de crime cometido contra a saúde pública e a segurança pública, não há que se falar na possibilidade de fixação de indenização mínima, pelo que fica prejudicada a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP. Ante a todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para o fim de CONDENAR o acusado CLEBERSON EDUARDO GOMERIM PEREIRA, como incurso no crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O acusado encontra-se preso preventivamente desde a data em que ocorreu o crime e o regime inicial imposto foi o fechado, devendo ser mantida a sua prisão, pois presentes os requisitos da preventiva. Expeça-se ofício de recomendação e guia de recolhimento. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, conforme prescrito na alínea "a" do §9º do art. 4º da Lei Estadual nº 11.608 de 2003. Com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil, defiro ao acusado os benefícios inerentes à gratuidade da justiça, razão pela qual fica suspensa a exigibilidade das custas e despesas processuais, nos termos do §3º do mesmo dispositivo legal. Fixo os honorários do Defensor dativo (fl. 38) no máximo do respectivo item da tabela do Convênio OAB-Defensoria. Expeça-se a certidão de praxe. Após o trânsito em julgado: Autorizo a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, conforme disciplina do art. 72 da Lei nº 11.343/06; Oficie-se Instituto de Identificação Estadual para preenchimento do boletim individual estatístico; Oficie-se a Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF; Expeça-se Guia de Recolhimento Definitiva. Cumpridas as determinações acima e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Bebedouro/SP, 05 de abril

de 2022". Sentença Publicada em Audiência. Após, pelo Promotor de Justiça foi dito: "MM. Juiz, não há interesse recursal para o Ministério Público". Após, pelo Advogado do réu foi dito: "MM. Juiz, neste ato interponho recurso de Apelação em face da r. Sentença". Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: "Homologo a renúncia tácita ao direito de interpor recurso. Assim, certifique-se o imediato trânsito em julgado da Sentença para a acusação. Recebo o recurso de Apelação interposto pela defesa, a qual sai devidamente intimada para apresentar as razões recursais, iniciando-se o prazo em 06/04/2022. Após, dê-se vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal com as cautelas de praxe". Por fim, diante da realização de audiência virtual, dispensada a assinatura neste termo. Nada mais. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, às 18:24 horas. Eu, Dimíttria de Paula Ribeiro, Assistente Judiciário, M366165, digitei.

Promotor de Justiça:

Advogado(a)(s):

Acusado(a)(s):

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA